

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----oOo----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 0805/INNOTEL- BVTAYNGUYEN

- Căn cứ vào Luật thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 14/06/2005.
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của cả hai bên.

Hôm nay, ngày 08 tháng 05 năm 2026, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên Mua”: BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN

Địa chỉ : 184 Trần Quý Cáp, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại : 0262.3858.530; 0262.3797.888
MST : 6000467388
Tài khoản : 3714.0.1049499.00000 Tại : Phòng nghiệp vụ 2 – Kho bạc Nhà nước
Khu vực XIV
Tài khoản : 114000105595 Tại NH TMCP Công Thương VN-CN Đắk Lắk
Đại diện : Ông Trịnh Hồng Nhựt Chức vụ: Giám đốc

BÊN B “Bên Bán” : CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3862 1119
Mã số thuế : 0304195505
Tài khoản : 17058209 tại NH TMCP Á Châu – CN Tp.HCM
Đại diện bởi : Ông Huỳnh Thanh Hải Chức vụ: Giám đốc



Sau khi thảo luận, Các Bên cùng thống nhất ký kết và thực hiện Hợp đồng với các điều khoản sau đây:

Điều 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên B cung cấp và Bên A đồng ý mua quyền sử dụng phần mềm được quy định cụ thể như sau. Thời hạn quyền sử dụng phần mềm tính từ ngày kích hoạt trên hệ thống hãng.

Điều 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá trị Hợp đồng

No.	Mô tả	ĐVT	SLg	Đơn giá VNĐ	Thành tiền
1	Phần mềm FC-10-0080F-950-02-12 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium) FGT80FTK23042993 Exp Date: 19/05/2026	Bộ	1	24,950,000	24,950,000

Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng (Phần mềm không chịu thuế).

Giá Trị Hợp Đồng là giá trọn gói, phần mềm không chịu thuế giá trị gia tăng. Trong trường hợp mức thuế suất thuế giá trị gia tăng có sự điều chỉnh theo quy định pháp luật, các Bên đồng ý rằng Giá trị Hợp đồng sẽ mặc nhiên được điều chỉnh tương ứng và Bên A sẽ phải chịu phần giá trị tăng thêm (nếu có).

2. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng Đồng Việt Nam dưới hình thức chuyển khoản và được thực hiện như sau:

- Bên A thanh toán 100% giá trị Hợp Đồng trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận Phần mềm và hóa đơn.
- Bên B sẽ gửi hóa đơn điện tử đến địa chỉ email của Bên A như sau:

Điều 3: ĐIỀU KHOẢN GIAO NHẬN

Quyền sử dụng phần mềm (E- license) sẽ được cung cấp trong vòng 04-06 tuần (làm việc) kể từ ngày Hai bên ký Hợp đồng.

Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN

1. Trách nhiệm của Bên A

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B bàn giao quyền sử dụng phần mềm.
- Thanh toán kịp thời và đúng hạn cho bên B, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác được quy định trong Hợp đồng.

2. Trách nhiệm của Bên B

- Cung cấp quyền sử dụng phần mềm đúng theo quy định của hợp đồng, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác được quy định trong Hợp đồng.

- Cung cấp Hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên A.
- Đảm bảo việc thực hiện hợp đồng đúng thời gian quy định tại Hợp Đồng này.

Điều 5: BẤT KHẢ KHÁNG

1. “Bất khả kháng” có nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã khắc phục mọi biện pháp cần thiết nhưng một trong các Bên không thể thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà sản xuất thiếu nguyên liệu, bạo loạn, chiến tranh, tình trạng khẩn cấp quốc gia, địch họa, tình trạng rối loạn công cộng, tẩy chay, trừng phạt, cấm vận, tắc nghẽn hay gián đoạn giao thông hoặc các công trình công cộng khác, bệnh dịch, hỏa hoạn, lụt lội, động đất, bão, sóng thần hay các thiên tai khác;
2. Bất kể hoàn cảnh nào được quy định khác đi trong Hợp Đồng này, trì hoãn hoặc không thực hiện nhiệm vụ của bất kỳ Bên nào sẽ không được xem là vi phạm Hợp Đồng này nếu việc trì hoãn hoặc không thực hiện đó trực tiếp hoặc gián tiếp do sự kiện bất khả kháng gây ra luôn luôn với điều kiện là Bên gặp sự cố phải thông báo bằng văn bản cho Bên khác về sự kiện đó trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi sự kiện này xảy ra.
3. Trường hợp sự kiện bất khả kháng kéo dài quá 60 ngày thì mỗi Bên có quyền yêu cầu chấm dứt Hợp Đồng bằng cách gửi thông báo cho Bên kia bằng văn bản.

Điều 6: PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

1. Các trường hợp phạt vi phạm Hợp Đồng
 - Trong trường hợp Bên B thực hiện việc bàn giao Phần mềm không đúng theo thời gian đã thỏa thuận, ngoại trừ việc chậm trễ do trường hợp bất khả kháng, Bên B sẽ chịu phạt vi phạm với mức phạt 0.1%/ngày tính trên tổng giá trị hợp đồng trễ hạn tính từ ngày đến hạn giao hàng cho đến ngày thực tế giao hàng. Tổng các mức phạt không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.
 - Trong trường hợp Bên A thực hiện thanh toán không đúng theo thời gian đã thỏa thuận, ngoại trừ việc chậm trễ do trường hợp bất khả kháng, Bên A sẽ chịu phạt vi phạm với mức phạt 0.1%/ngày tính trên tổng giá trị hợp đồng trễ hạn tính từ ngày đến hạn thanh toán. Tổng các mức phạt không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.
2. Việc thanh toán khoản phạt vi phạm Hợp Đồng được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày Bên bị vi phạm gửi thông báo bằng văn bản cho Bên vi phạm.
3. Hình thức phạt vi phạm quy định tại Điều 6.1 trên đây không thay thế hay loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm Hợp Đồng gây ra của Bên vi phạm cho Bên kia.

Điều 7: BẢN QUYỀN

1. Quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền nhân thân, quyền đối với thiết kế, bí quyết kỹ thuật, thông tin bí mật, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ và các



sở hữu công nghiệp khác, dù đã được đăng ký hay chưa, gắn liền với hàng hóa được cấp cho Bên A theo quy định tại Hợp đồng này, tại mọi thời điểm, đều thuộc quyền sở hữu của Bên B hoặc của chủ sở hữu cấp quyền cho Bên B tùy từng trường hợp, và Bên A chỉ được sử dụng các hàng hóa này theo đúng phạm vi và nội dung quy định tại Hợp đồng này.

2. Bên B phải bồi thường cho Bên A đối với mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí và phí tổn mà Bên A phải gánh chịu hoặc phát sinh cho Bên A liên quan đến bất kỳ khiếu kiện nào đối với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các hạng mục do Bên B cung cấp trong hợp đồng này.

Điều 8: CÁC THOẢ THUẬN KHÁC:

1. Hợp đồng này đã được hai bên đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận.
2. Các sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này phải được thống nhất giữa hai bên, được lập thành văn bản và do đại diện có thẩm quyền của hai bên ký kết.
3. Không bên nào được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Bên vi phạm sẽ bị phạt 8% và bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh do việc chấm dứt này gây ra. Nếu Bên B vi phạm thì Bên B phải hoàn lại số tiền thanh toán đợt 1 cho Bên A sau khi trừ đi các công việc đã được thực hiện, nếu Bên A vi phạm thì Bên A sẽ không được hoàn lại số tiền đã thanh toán.
4. Hợp đồng này được điều chỉnh theo pháp luật của Việt Nam.
5. Hai bên chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng này. Nếu có mâu thuẫn hoặc tranh chấp phát sinh, hai bên phải thông báo kịp thời bằng văn bản và tích cực cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trường hợp hai bên không tự giải quyết được trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm một bên gửi thông báo bằng văn bản đầu tiên, hai bên sẽ đưa vụ việc đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định có giá trị cuối cùng và bắt buộc đối với hai bên. Các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành hai (02) bản, có giá trị như nhau. Mỗi Bên giữ một (01) bản.. Hợp đồng này sẽ tự động hết hiệu lực khi hai bên hoàn thành tất cả các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Hợp đồng này.

ĐẠI DIỆN BÊN A



GIÁM ĐỐC
Trịnh Hồng Nhựt

ĐẠI DIỆN BÊN B



GD. Huỳnh Thanh Hải